

[별표 1] 행정처분 세부기준 (제15조 관련)

1. 일반기준

가. 적발 당시를 기준으로 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지, 직무정지이거나 지원중단인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 각각의 처분기간의 2분의 1을 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 차수에 따른 가중된 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반차수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중된 처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날로부터 1년 이전에 한 처분은 가중처분의 차수를 정할 때에 반영하지 않는다.

라. 위반행위를 적발한 당시 이미 위반행위가 해소된 경우에는 시정명령 처분을 아니할 수 있다.

마. 행정처분권자는 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 사항을 고려하여 그 처분을 감경하거나 면제할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지, 직무정지 또는 지원중단인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다.

1) 위반행위가 고의가 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반의 내용·정도가 경미하여 조합원 또는 투자기업 등에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

2. 개별기준

가. 벤처투자조합

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제50조제1항 또는 제63	법 제62조제1항제1호	등록취소		

조의2제1항에 따른 등록 또는 변경등록을 한 경우				
2. 법 제50조제2항, 제63조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제62조제1항제2호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
3. 법 제51조 또는 제63조의2제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제62조제1항제3호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
4. 법 제51조의2를 위반하여 투자 목적회사를 설립하거나 운영한 경우	법 제62조제1항제5호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
5. 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우 가. 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우	법 제62조제1항제6호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
나. 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
다. 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소

하는 행위를 한 경우	는 시정 명령	명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	
라. 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
마. 법 제52조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분의무를 준수하지 아니한 경우	경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
바. 법 제52조제4항을 위반하여 업무 위탁을 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
사. 영 제36조제1호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
아. 영 제36조제2호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소

자. 영 제36조제3호에 해당하는 행위를 한 경우 또는 영 제41조의3제3항제2호 후단을 위반한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
차. 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
카. 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
타. 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
파. 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
하. 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소

6. 법 제53조제1항을 위반하여 재산 산을 보관·관리한 경우	법 제62조제 1항제7호	경고 또는 시정 명령	또 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
7. 법 제54조를 위반하여 결산서를 제출하지 아니한 경우	법 제62조제 1항제8호	경고 또는 시정 명령	또 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
8. 법 제63조에 따른 공모벤처투자 조합의 업무집행조합원이 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법 률」 또는 같은 법에 따른 명령 이나 처분을 위반한 경우	법 제62조제 1항제9호	경고 또는 시정 명령	또 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
9. 법 제72조에 따른 확인 및 검사 를 거부·방해하거나 기피한 경 우 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 가. 확인 및 검사를 거부·방해 하거나 기피한 경우	법 제62조제 1항제10호	경고 또는 시정 명령	또 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
나. 보고를 하지 아니하거나 거 짓으로 보고한 경우		경고 또는 시정 명령	또 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
10. 업무집행조합원 전원의 등록이	법 제62조제	경고	또	업무정지	등록취소

이 법 또는 다른 법률에 따라 취소되거나 말소된 경우	1항제11호	는 시정 명령	명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	
11. 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우	법 제62조제1항제12호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소

나. 벤처투자조합의 업무집행조합원

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 법 제50조제2항, 제63조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제2호	경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
2. 법 제51조 또는 제63조의2제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제3호	경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
3. 법 제51조의2를 위반하여 투자목적회사를 설립하거나 운영한 경우	법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제5호	경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
4. 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우	법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제6호			
가. 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
나. 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
다. 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령
라. 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정명령	업무정지명령 3개월 또는 시정명령	업무정지명령 6개월 또는 시정명령

행위를 한 경우		는 시정 명령	명령 3개 월 또는 시정명령	명령 6개 월 또는 시정명령
하. 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
5. 법 제53조제1항을 위반하여 재 산을 보관·관리한 경우	법 제62조제 2항 및 같은 조 제1항제7 호	경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
6. 법 제54조를 위반하여 결산서를 제출하지 아니한 경우	법 제62조제 2항 및 같은 조 제1항제8 호	경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
7. 법 제63조에 따른 공모벤처투자 조합의 업무집행조합원이 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법 률」 또는 같은 법에 따른 명령 이나 처분을 위반한 경우	법 제62조제 2항 및 같은 조 제1항제9 호	경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
8. 법 제72조에 따른 확인 및 검사 를 거부·방해하거나 기피한 경 우 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우	법 제62조제 2항 및 같은 조 제1항제 10호			
가. 확인 및 검사를 거부·방해 하거나 기피한 경우		경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
나. 보고를 하지 아니하거나 거 짓으로 보고한 경우		경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는 시정명령	업무정지 명령 6개 월 또는 시정명령
9. 업무집행조합원 전원의 등록이 이 법 또는 다른 법률에 따라 취 소되거나 말소된 경우	법 제62조제 2항 및 같은 조 제1항제	경고 또 는 시정 명령	업무정지 명령 3개 월 또는	업무정지 명령 6개 월 또는

10. 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우	11호 법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제12호	경고 또는 시정명령	시정명령 업무정지명령 3개월 또는 시정명령	시정명령 업무정지명령 6개월 또는 시정명령
---	---------------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

다. 벤처투자조합 업무집행조합원의 임직원

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 법 제50조제2항, 제63조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제2호	경고	직무정지 1개월	직무정지 3개월
2. 법 제51조 또는 제63조의2제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제3호	경고	직무정지 1개월	직무정지 3개월
3. 법 제51조의2를 위반하여 투자목적회사를 설립하거나 운영한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제5호	경고	직무정지 1개월	직무정지 3개월
4. 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제6호			
가. 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 직무정지 1개월	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
나. 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우		경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
다. 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우		경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
라. 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우		경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
마. 법 제52조제3항을 위반하여		경고	직무정지	직무정지

비업무용부동산 처분의무를 준수하지 아니한 경우		3개월	6개월, 면직 또는 해임
바. 법 제52조제4항을 위반하여 업무 위탁을 한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
사. 영 제36조제1호에 해당하는 행위를 한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
아. 영 제36조제2호에 해당하는 행위를 한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
자. 영 제36조제3호에 해당하는 행위를 한 경우 또는 영 제41조의3제3항제2호 후단을 위반한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
차. 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
카. 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 직무정지 1개월	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
타. 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 직무정지 1개월	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
파. 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임

하. 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 직무 정지 1개월	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임
5. 법 제53조제1항을 위반하여 재산을 보관·관리한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제7호	경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임
6. 법 제54조를 위반하여 결산서를 제출하지 아니한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제8호	경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월
7. 법 제63조에 따른 공모벤처투자조합의 업무집행조합원이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제9호	경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임
8. 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제10호			
가. 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우		경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임
나. 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우		경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임
9. 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우	법 제62조제3항 및 같은조 제1항제12호	경고	직무 정지 3개월	직무 정지 6개월, 면직 또는 해임